TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
COMARCA DE JACARAÚ
Juízo da Vara Única de Jacaraú
R PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 481, CENTRO, JACARAÚ - PB - CEP: 58278-000
Tel.: (83) 3295-1074; e-mail:jac-vuni@tjpb.jus.br
WhatsApp: 83 9 9144-8514
Balcão Virtual: https://balcaovirtual.tjpb.jus.br:8445/jac-vuni

Processo n.º: 0800642-31.2023.8.15.1071

AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) [Fornecimento de medicamentos]

AUTOR(S):

Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA
Endereço: , JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58055-000
Nome: JANIO QUADRO GAMA DA SILVA
Endereço: R ALFREDO CHAVES DA GAMA, CENTRO, LAGOA DE DENTRO - PB - CEP: 58250-000

RÉU(S):

Nome: MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO
Endereço: R DO COMÉRCIO, CENTRO, LAGOA DENTRO - PB - CEP: 58250-000

SENTENÇA

Vistos, etc.

O representante do Ministério Público Estadual, por intermédio de seu representante, ingressou com a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de antecipação de tutela, em face do MUNICÍPIO demandado, aduzindo, na qualidade de substituto processual de Janio Quadro Gama da Silva que aviou a presente ação civil pública buscando a obtenção de medicamento Dexilant 60 mg (60 cápsulas), de uso contínuo , conforme se depreende nos laudos e receituários médicos em anexo nos autos da Notícia de Fato.

Narra em sua peça inicial, em apertada síntese, que por ser sua família não possui condições de realizar o referido procedimento cirúrgico destinado ao seu tratamento, devendo, pois, ser fornecido pela entidade municipal, sob pena de gerar prejuízos à saúde.

O orçamento indica o valor de R$ 188,45(cento e oitenta e oito e quarenta e cinco centavos), sendo este o valor de cada caixa de medicamento com 60 cápsulas (Num. 76514393-Pág.08).

Este juízo determinou emenda à petição inicial (Num. 78750323).

A parte autora realizou a emenda à petição inicial.

Decisão que concedeu a liminar(Num. 81698718).

O Município não apresentou contestação nos autos.

Manifestação do Município informando o cumprimento da liminar e apresentando requerimento para continuidade de fornecimento do medicamento(Num. 84766285).

É o breve relatório. Decido.

DA DECRETAÇÃO DA REVELIA DO MUNICÍPIO.

Consigno, inicialmente, que embora devidamente citada, a parte promovida, Município, deixou de apresentar contestação, razão pela qual, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, decreto sua revelia, sem contudo, aplicar o seu efeito material, em razão da existência de direito indisponível, na forma do art. 345, II, do CPC.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

De conformidade com o disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em exame, é evidente a admissibilidade do conhecimento direto do pedido, posto que as partes instruíram o processo com provas documentais suficientes para o deslinde do litígio, não havendo necessidade de produção de prova em audiência.

MÉRITO.

Após detalhada análise dos elementos probatórios acostados ao encarte processual, infere-se que a pretensão da parte promovente encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, impondo-se reconhecer o seu direito de receber gratuitamente o tratamento indispensáveis restabelecimento de sua saúde.

Em verdade, a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social.

Por oportuno, transcrevo os seguintes dispositivos da Constituição Federal:

> *Art. 1 -*
> *A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúv*
> *Distrito Federal, constitui-*
> *se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (.*
> *a dignidade da pessoa humana. Art. 6 -*
> *São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia,*
> *forma desta Constituição. Art. 196 -*
> *A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, median*
> *políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de do*
> *igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e r*
> *São de relevância*
> *pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público d*
> *regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução se*
> *também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.*

Diante de tais preceitos constitucionais, infere-se que é assegurado a todo cidadão, independentemente de sua condição econômica e social, o direito à saúde, impondo, para tanto, ao Estado, o dever constitucional de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica.

Com efeito, o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, cabendo aos três níveis da federação assegurar, através do fornecimento da medicação necessária, o direito à vida, permitindo aliviar o sofrimento e a dor de moléstia ou enfermidade sem controle, garantindo ao cidadão o direito a sobrevivência.

O constitucionalista Alexandre de Moraes, ao dissertar sobre o tema, preleciona que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso unive promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196), sendo de relevá cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua re sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, tam privado.[1] (https://pje.tjpb.jus.br/D:/Amanda/Produtividade/dr%20Hygina/J 13.2019.8.15.1071.doc#_ftn1)

Desta feita, não resta dúvida de que é dever do Estado prestar assistência terapêutica e farmacológica àqueles que necessitam, a fim de manter a saúde dos cidadãos brasileiros, não se podendo perder de vista, contudo, que tal dever deve ser apreciado dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, a prova apresentada é suficiente no sentido de que a parte interessada necessita do medicamento pleiteado (Num. 80543139-Pág. 17)

O orçamento indica o valor de R$ 188,45(cento e oitenta e oito e quarenta e cinco centavos), sendo este o valor de cada caixa de medicamento com 60 cápsulas (Num. 76514393-Pág.08).

Narra em sua peça inicial, em apertada síntese, que a parte substituída não possui condições de custear o referido medicamento, devendo, pois, ser fornecido pela entidade municipal e estadual, sob pena de gerar prejuízos à saúde.

Por tais considerações, comprovada a necessidade do medicamento para a preservação da saúde do substituído/paciente, impõe-se reconhecer a obrigação do Poder Público de fornecer a terapia medicamentosa elencada na exordial.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência pátria:

> *DIREITO À SAÚDE – A ATENDIMENTO MÉDICO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DIREITO FUNDAMENTAL – PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida. Percebe-se, pois, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais, cuja proteção é prioridade pela Carta Magna de 1099, não sendo razoável preterir o administrando de seu pleno gozo sob qualquer argumento. Não se justifica a manutenção de uma Administração Pública incapaz de preservar a saúde e a vida de seus próprios cidadãos, visto que a gestão pública não é um fim em si mesma, mas se justifica no bem-estar e preservação da qualidade de vida dos administrados.*

ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e princípios de direito aplicáveis à espécie, presente o perigo da demora, em razão da necessidade de que o tratamento seja iniciado imediatamente para obtenção de resultado positivo, CONFIRMO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e, no mérito, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR O MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE FORNECER AO SUBSTITUÍDO/PACIENTE, Janio

Quadro Gama da Silva, o tratamento necessário à preservação de sua saúde, consistente no fornecimento de medicamento, conforme prescrição médica acostada aos autos (Num. 80543139- Pág. 17), tudo isto, consolidando a medida liminar anteriormente concedida, a ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 487, inciso I, do CPC c/c com os arts. 1º, 6º, 196, 197 e 198 da Constituição Federal.

Sentença não sujeita à Remessa Necessária, conforme disposto no art. 496, §3°, II, do CPC.

Condenação em custas incabíveis na espécie, em razão do disposto no art. 29[1] (https://pje.tjpb.jus.br/pje/downloadBinario.seam#sdfootnote1sym) da Lei Estadual n.º 5.672/92. Honorários Advocatícios também incabíveis, em interpretação analógica do art. 18[2] (https://pje.tjpb.jus.br/pje/downloadBinario.seam#sdfootnote2sym) da Lei Nacional n.º 7.347/85, conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n.º 962.250/SP.

INTIME-SE.REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

<u>OUTRAS DETERMINAÇÕES:</u>

INTIMO o Ministério Público para, na qualidade de substitudo processual, intimar a parte beneficiária do medicamente para cumprir as providências de Num. 84766285 apresentadas pelo Município para assegurar a continuidade do fornecimento do medicamento.

Trago trecho das providências requeridas pelo Município no Num. 84766285.

> *1 – seja determinado ao reclamante que apresente a cada 6 meses laudo médico indicando a necessidade da continuidade do fornecimento do medicamento Dexilant 60 mg (60 cápsulas) e por qual período, tendo em vista que no documento de justificativa de prescrição de medicamento assinado por médico - ID 76514393, indica que ouso do medicamento pleiteado será para cicatrização de lesão gástrica;*

Uma vez transitado em julgado o feito, não havendo outros requerimentos, ARQUIVE-SE.

Jacaraú, 7 de junho de 2024.

Eduardo R. de O. Barros Filho
Juiz de Direito

PVF

INTIMAÇÃO / CITAÇÃO / OFÍCIO

O presente DESPACHO, DECISÃO OU SENTENÇA servirá como MANDADO DE CITAÇÃO, MANDADO DE INTIMAÇÃO OU OFÍCIO conforme o caso, podendo ser encaminhada por expediente do sistema PJE, por oficial de justiça, pelo advogado, pelo correio ou por servidor do cartório através de comunicação eletrônica.

A parte ou autoridade que receber a CITAÇÃO, INTIMAÇÃO ou OFÍCIO deverá ler a íntegra do DESPACHO, DECISÃO OU SENTENÇA para dar cumprimento à obrigação ou ônus que lhe foi imposto, responder ao requerimento ou solicitação apresentada ou tomar ciência das informações prestadas. Deverá, outrossim, comparecer ao ato que foi intimado, podendo se fazer acompanhar de advogado ou procurar o auxílio da Defensoria Pública.

Assinado eletronicamente por: EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA BARROS FILHO
10/06/2024 09:22:34
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 91740491

24061009223426600000008

IMPRIMIR GERAR PDF